

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3485/2534

นาย พันธ์ สิวาสเสถียร ประธาน ผู้ชำระ
ภาษี กับพวก ร้องขอ ให้

ผู้ร้อง

บริษัท ราชา เงินทุน จำกัด ล้มละลาย

ผู้ร้อง

เจ้าหนี้

ผู้ร้อง

บริษัท ราชา มา เกิดตั้ง จำกัด

ผู้ร้อง

ผู้โต้แย้ง

ผู้ร้อง

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 913, มาตรา 986

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94

เจ้าหนี้นำหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งลูกหนี้ออกให้มายื่นเพื่อ
ขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่หนี้ทั้งสองจำนวนเป็นหนี้ที่เกิดจาก
การสมยอมกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้โดยลูกหนี้ไม่ได้เป็นหนี้เจ้าหนี้ตามตัวเงินนั้น
เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามตัวเงินดังกล่าว ตามพระราช
บัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 94(1) ส่วนหนี้ที่เจ้าหนี้ชำระให้ธนาคารแทนลูกหนี้นั้นเจ้า
หนี้ได้รู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวดังนั้นเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิขอรับชำระ
หนี้ดังกล่าวตามมาตรา 94(2)

คดีนี้มูลกรณีสืบเนื่องมาจาก นายพนัส สิมะเสถียร กับพวกผู้ชำระบัญชีของ บริษัทราชาเงินทุน จำกัด ลูกหนี้ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2523 บริษัทราชามาเกิดตั้ง จำกัด เจ้าหนี้รายที่ 1746 โดยนายเสรีทรัพย์เจริญ ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอรับชำระหนี้รวม 6 อันดับ คือ(1) หนี้ตามตั๋วเงิน 70,026,235.07 บาท (2) ค่าดอกเบี้ย 16,761,671.62 บาท (3) หนี้ที่เจ้าหนี้ชำระแทนลูกหนี้ 31,340,463.22 บาท (3.1) ค่าดอกเบี้ยจากข้อ (3) จำนวน 1,621,182 บาท (4) ค่าลูกหนี้กู้ยืมเงินไปซื้อหุ้นของลูกหนี้ 185,154,474 บาท (5) ค่าดอกเบี้ย 36,143,167.90 บาท (6) ค่าหุ้นบริษัทเซาท์เอเชียไฟเบอร์ จำกัด จำนวน 20,000 หุ้น ซึ่งลูกหนี้ถือกรรมสิทธิ์แทนและได้จำหน่ายจ่ายโอนใช้หนี้แก่เจ้าหนี้อื่นในราคาหุ้นละ 158 บาท เป็นเงิน 3,160,000 บาท รวมเป็นเงินที่ขอรับชำระหนี้ทั้งสิ้น 344,207,193.81 บาท

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดให้บรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้ ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 แล้ว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เจ้าหนี้รายที่ 849 ผู้โต้แย้ง โต้แย้งว่า หนี้ของบริษัทราชามาเกิดตั้ง จำกัด เจ้าหนี้เป็นหนี้ที่ขอรับชำระไม่ได้ เพราะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมเป็นหนี้ที่จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้และเป็นหนี้ซึ่งเจ้าหนี้นยอมให้ลูกหนี้กระทำขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว นอกจากนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์โปรดักต์ไฟ จำกัด เจ้าหนี้รายที่ 562 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร จำกัด เจ้าหนี้รายที่ 573 แพทย์หญิงน้อย เสวตโยธิน เจ้าหนี้รายที่ 1105 และธนาคารกรุงไทย จำกัด เจ้าหนี้รายที่ 1412 ต่างก็โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ทำนองเดียวกัน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่า หนี้อันดับ 1 และ 2 คือ หนี้ตามตั๋วเงินและดอกเบี้ย เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงิน 379 ฉบับ (ที่ถูก

378 ฉบับ) ต้นเงินจำนวน 60,426,235.07 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน นับแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2522 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2523 ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เป็นเงินดอกเบี้ย 9,406,350.58 บาท ตัวสัญญาใช้เงิน 4 ฉบับ ต้นเงิน 9,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 เมษายน 2522 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2523 เป็นเงินดอกเบี้ย 1,614,452.05 บาท และ ตัวสัญญาใช้เงินอีก 1 ฉบับ ต้นเงิน 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2523 เป็นเงินดอกเบี้ย 102,789.04 บาท รวมยอดหนี้ตามตั๋วแลกเงินและ ตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 81,149,826.74 บาท หนี้อันดับ 3 และ 3.1 เจ้าหนีนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ชำระแทนลูกหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เป็นเงิน 28,420,724.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ครั้งต่อปี นับแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2523 ซึ่งเป็นวันชำระเงินไปถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2523 ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เป็นเงินดอกเบี้ย 655,065.98 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,074,790.31 บาท หนี้อันดับ 4 และ 5 คือหนี้ค่าลูกหนี้กู้ยืมเงินไปซื้อหุ้นของลูกหนี้และดอกเบี้ยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ หนี้อันดับ 6 คือ หนี้ค่าหุ้นที่ลูกหนี้ยืมไปจากเจ้าหนี้ เจ้าหนีนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ค่าหุ้นบริษัท เซาร์ท เอเซีย ไฟเบอร์ จำกัด ซึ่งลูกหนี้ถือกรรมสิทธิ์แทนและลูกหนี้ได้จำหน่ายจ่ายโอนใช้หนี้แก่เจ้าหนี้อื่นจำนวน 20,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 158 บาท เป็นเงิน 3,160,000 บาท รวมหนี้อันดับ 1 และ 2 อันดับ 3 และ 3.1 กับอันดับ 6 เจ้าหนีนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 113,384,617.05 บาท ควรให้เจ้าหนี้รายนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวม 113,384,617.05 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130(8) ส่วนหนี้ที่เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เกิดมาจากจำนวนดังกล่าวให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เจ้าหนี้ผู้โต้แย้ง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สำหรับหนี้อันดับ 1 และ 2 อันดับ 3 และ 3.1 กับอันดับ 6 จำนวน 113,384,617.05 บาท

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะหนี้อันดับ 1 และ 2 อันดับ 3 และ 3.1 กับอันดับ 6 คือหนี้ตามตั๋วเงินและดอกเบี้ยย หนี้ที่เจ้าหนี้ได้ชำระแทนลูกหนี้และดอกเบี้ยย กับหนี้ค่าหุ้นที่ลูกหนี้ยืมไปจากเจ้าหนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 113,384,617.05 บาท ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้สำหรับหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ส่วนอื่นที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ เจ้าหนี้ไม่ได้อุทธรณ์จึงเป็นอันยุติตามคำสั่งศาลชั้นต้น พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหนี้ในประการแรกว่า เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้อันดับ 1 และ 2 คือค่าตั๋วเงินพร้อมดอกเบี้ยยรวมจำนวน 81,149,826.74 บาท หรือไม่เชื่อว่าเจ้าหนี้ได้ซื้อตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินจากลูกหนี้และลูกค้าของลูกหนี้ดังกล่าวให้การของนายเสรี แต่น่าเชื่อว่าหนี้ตามตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเกิดจากการสมยอมระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้โดยลูกหนี้ไม่ได้เป็นหนี้เจ้าหนี้ตามตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นเจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยยตามตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 94(1)

ปัญหาที่สอง เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้อันดับ 3 และ 3.1 คือหนี้ที่เจ้าหนี้ชำระให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด แทนลูกหนี้และดอกเบี้ยย รวมเป็นจำนวนเงิน

29,074,790.31 บาท หรือไม่ ปัญหาข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้อำนาจตามมาตรา 57 และ 59 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มีคำสั่งให้ควบคุมกิจการของลูกหนี้ ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2522 มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของลูกหนี้ จากนั้นลูกหนี้ถูกขอให้เป็นบุคคลล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2523 ก่อนลูกหนี้ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้ควบคุม คือเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2522 ลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัดจำนวนเงิน 25,000,000 บาท ลูกหนี้ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 5 ฉบับ รวมจำนวนเงิน 25,000,000 บาท ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.13 ถึง จ.17 มอบให้บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด ไว้เพื่อชำระหนี้โดยลูกหนี้ได้ขอให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด รับรองตั๋วสัญญาใช้เงินกับจำนวนที่ดินเป็นประกันต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ว่า หากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด เป็นเหตุให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ต้องชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินเจ้าหนี้ยอมชดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน พร้อมดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าเสียหายอื่น ๆ ให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ต่อมาลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ต้องชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยให้บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด และได้เรียกให้เจ้าหนี้รับผิดตามสัญญาใช้เงินและสัญญาจำนอง เจ้าหนี้ได้ชำระหนี้ให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 28,420,724.33 บาท จากข้อเท็จจริงที่ได้ความดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าการที่ลูกหนี้กู้ยืมเงินและออกตั๋วสัญญาใช้เงินมอบให้บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด ผู้ให้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้เงินที่กู้ยืมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2522 ซึ่งเป็นวันเวลาก่อนที่ลูกหนี้ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้ควบคุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2522 เพียงไม่ถึง 1

เดือน และเงินที่กู้ยืมก็มีจำนวนถึง 25,000,000 บาท เป็นพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่า ในขณะที่ลูกหนี้กู้ยืมเงินและออกตั๋วสัญญาใช้เงินมอบให้บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัดเพื่อชำระหนี้ที่กู้ยืมนั้น ลูกหนี้เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่แล้ว และโดยเหตุที่ข้อเท็จจริงได้ความจากคำให้การของนายเสรีว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่างทราบฐานะของกันและกันดี เพราะกรรมการของเจ้าหนี้และของลูกหนี้บางคนเป็นกรรมการชุดเดียวกันจึงเชื่อได้ว่าในขณะที่ลูกหนี้ก่อหนี้ขึ้นด้วยการกู้ยืมเงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินมอบให้บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัดผู้ให้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้เงินที่กู้ยืมและเจ้าหนี้เข้าเป็นผู้ค้ำประกันและจำนองที่ดินเป็นประกันต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด ผู้รับรองตั๋วสัญญาใช้เงินของลูกหนี้นั้น เจ้าหนี้ได้รู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน และดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้ได้ชำระให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ไปแทนลูกหนี้ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(2)"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สวิน อักษรายุธ-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ